山西省人民代表大会常务委员会
公　　告

《山西省农产品质量安全条例》已由山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2011年12月1日通过，现予公布，自2012年3月1日起施行。

山西省人民代表大会常务委员会

2011年12月1日

山西省农产品质量安全条例

（2011年12月1日山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）

第一章　总　　则

第一条　根据《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律和有关行政法规的规定，结合本省实际，制定本条例。

第二条　本省行政区域内从事农产品的生产及其监督管理等活动，适用本条例。

第三条　各级人民政府应当对本行政区域内的农产品质量安全工作负总责，建立农产品质量安全监督管理协调机制，协调本行政区域内的农产品质量安全监督管理工作，研究解决农产品质量安全监督管理工作中的重大问题。

县级以上人民政府应当按照国家规定，明确各部门的农产品质量安全监督管理职责，建立农产品质量安全监督管理责任追究制度，按期健全农产品质量安全监督管理和检验检测机构、队伍，将农产品质量安全经费列入本级财政预算并予以保障。

乡（镇）人民政府应当逐步建立农产品质量安全监督管理公共服务体系，配备农产品质量安全监督管理专（兼）职工作人员和必要的检验检测设备，落实农产品质量安全监督管理责任，加强对本行政区域内农产品生产的指导、监督。

村民委员会应当协助人民政府做好农产品质量安全工作，组织开展农产品质量安全宣传、教育活动。

第四条　县级以上农业（畜牧）行政主管部门负责本行政区域内农产品质量安全的监督管理工作；水行政主管部门负责本行政区域内水产品质量安全的监督管理工作；林业行政主管部门负责

本行政区域内食用林产品质量安全的监督管理工作。农业(畜牧)、水、林业行政主管部门,以下统称农产品质量安全监督管理部门。

县级以上工商、质量技术监督、卫生、环境保护等行政主管部门按照各自职责,做好本行政区域内农产品质量安全的有关工作。

第五条 农产品行业协会、农民专业合作经济组织和农产品生产企业,应当加强自律管理和诚信建设,为所属的农产品生产者提供农产品质量安全管理、生产技术等服务,指导其依法从事农产品生产活动。

第六条 省农产品质量安全监督管理部门应当设立农产品质量安全风险评估专家委员会,对可能影响本省农产品质量安全的潜在危害进行风险分析和评估,并根据风险评估结果采取相应措施。风险评估结果应当及时报送省人民政府,并通报有关部门。

省农产品质量安全监督管理部门应当按照职责权限,及时向社会发布农产品质量安全状况信息,同时通报有关部门。

第七条 县级以上人民政府应当采取政策、资金等措施,扶持农产品质量安全科学技术的研究、推广和农产品标准化生产。

鼓励、支持符合国家规定条件的农产品生产者申请无公害产地认定,无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证,以及农产品地理标志登记。

第八条 各级人民政府、有关部门和新闻媒体应当加强农产品质量安全知识的宣传,提高公众的农产品质量安全意识。

任何单位和个人都有权对农产品质量安全进行监督。

第九条 县级以上人民政府应当对在农产品质量安全工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰、奖励。

第二章 农产品产地

第十条 县级以上人民政府应当采取措施,加强农业生态环境保护,改善农产品生产条件。

县级以上环境保护行政主管部门和农产品质量安全监督管理部门,应当对农产品产地周边环境进行监测,及时处理农产品产地环境污染事故与纠纷。

第十一条 县级以上农产品质量安全监督管理部门应当在下列区域设置农产品产地安全监测点:

(一)工矿企业周边的农产品生产区;

(二)污水灌溉区;

(三)城市郊区的农产品生产区;

(四)农产品主产区;

(五)其他需要监测的区域。

第十二条 县级以上农产品质量安全监督管理部门应当对农产品产地环境质量和土壤质量进行动态监测、评价,及时公布农业环境质量状况和农田土壤状况,认为不适宜特定农产品生产的,提出禁止生产的区域,报本级人民政府批准后公布。

划定为禁止特定农产品生产的区域,不得改变耕地、基本农田的性质,不得降低农用地补偿标准。

因划定禁止特定农产品生产的区域给农产品生产者造成损失的,由造成污染的责任者依法予以赔偿;责任者无法确定的,由县级人民政府给予适当补偿。

禁止特定农产品生产的区域需要调整的,按照第一款规定的程序办理。

第十三条 农产品生产者应当科学、合理使用农业投入品,及时清除、回收农用薄膜和其他农

业投入品包装物，对规模化生产中产生的废水和畜禽粪便等及时清运或者进行无害化处理，防止造成污染。

第十四条 禁止向农产品生产区排放、倾倒、填埋不符合国家和省规定标准的废水、废气、固体废弃物和其他有毒有害物质。

禁止使用不符合农业生产用水标准的污水进行灌溉或者从事水产养殖。禁止使用生活垃圾从事畜禽养殖。

第十五条 发生农产品产地污染事故或者突发事件时，责任单位或者个人应当立即采取措施防止事态扩大，通报可能受到危害的单位和个人，并报告所在地环境保护行政主管部门和农产品质量安全监督管理部门。有关部门接到报告后，应当立即赶赴现场调查处理，同时报告同级人民政府。

第十六条 实行无公害农产品产地认定制度。

省农产品质量安全监督管理部门负责无公害农产品产地的认定工作。无公害农产品产地的认定应当按照国家和省有关规定进行。

经认定的无公害农产品产地，应当设立明显标识牌，标明产地名称、范围、面积、产品种类等内容。无公害农产品产地的标示内容不得擅自变更；确需变更的，应当按照国家和省有关规定办理。

第三章 农业投入品

第十七条 县级以上农产品质量安全监督管理部门和有关部门应当依法加强农业投入品生产、经营、使用的监督管理和指导，建立健全农业投入品安全使用制度，引导、鼓励农产品生产者使用生物农药、有机肥、微生物肥料、可降解农用薄膜等高效、低残留的农业投入品，并提供相关信息和技术服务。

第十八条 县级以上农产品质量安全监督管理部门应当将国家明令禁止、淘汰和限制使用的农业投入品目录等信息向社会公布。

任何单位和个人不得生产、销售或者使用国家明令禁止使用、淘汰的农业投入品。

销售国家限制使用的农业投入品的，销售者应当向购买者提供关于该产品用法、用量、使用范围等注意事项的书面说明，并进行口头提示。

第十九条 农业投入品批发市场开办者应当对入场经营者的从业资格进行审查，并与具备法定资格的经营者签订农业投入品质量安全责任协议。批发市场开办者发现经营者销售国家明令禁止使用、淘汰的农业投入品时，应当要求其立即停止销售，并及时报告所在地农产品质量安全监督管理部门。

第二十条 农业投入品的生产者、经营者应当建立进货检查验收、索证索票制度和进销货记录。

进销货记录应当包括下列内容：

（一）购进产品的名称、生产企业、生产日期和保质期限；

（二）购进产品的生产、经营许可证号，登记证号和批准文号等；

（三）购进产品的来源、数量和日期；

（四）销售的产品名称、对象、数量和日期等。

农业投入品进销货记录应当保存二年。禁止伪造、涂改农业投入品进销货记录。

第四章 农产品生产

第二十一条 省农产品质量安全监督管理部

门应当根据国家农产品质量安全标准和保障农产品质量安全的需要，制定全省的农产品质量安全生产技术要求和操作规程并组织实施。

第二十二条 县级以上农产品质量安全监督管理部门应当指导农产品生产者进行农产品标准化生产，监督其执行农产品质量安全标准、生产技术要求和操作规程，推进农业标准化生产综合示范区、示范基地、示范场(小区)和无规定动植物疫病区的建设。

第二十三条 农产品生产者应当严格遵守农产品质量安全法律、法规的规定，依照农产品质量安全生产技术要求和操作规程从事生产活动，保证其生产的农产品符合农产品质量安全标准。

农产品生产中不得有下列行为：

(一)使用国家明令禁止使用、淘汰的农业投入品；

(二)超范围、超标准使用国家限制使用的农业投入品；

(三)违反国家关于农业投入品使用安全间隔期或者休药期的规定，收获、捕捞、屠宰农产品；

(四)使用危害人体健康的物质对农产品进行清洗、整理、保鲜、包装、储存；

(五)法律、法规禁止的其他行为。

第二十四条 农产品生产企业和农民专业合作经济组织，应当配备符合国家规定的检测设备、检验人员或者委托具备资质的检验检测机构，对其生产的农产品进行质量安全检测。检测合格的，应当附具检测合格证明，并标注农产品的名称、产地、生产单位和生产日期；未经检测或者检测不合格的，不得销售。

获得无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证证书和农产品地理标志登记证书的生产单位应当配备质量安全检查员，对农产品的生产过程进行监督、检查。

第二十五条 农产品生产企业和农民专业合作经济组织应当建立农产品生产记录。

农产品生产记录应当包括下列内容：

(一)使用农业投入品的名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期；

(二)动物疫病、植物病虫草害的发生和防治情况；

(三)收获、屠宰或者捕捞的日期；

(四)出售农产品的品种、数量、时间、流向。

农产品生产记录应当保存二年。禁止伪造、涂改农产品生产记录。

第二十六条 推行农产品产地准出制度。

农产品产地准出名录由省农产品质量安全监督管理部门提出，报省人民政府批准后公布。

农产品产地准出名录应当包括农产品种类和农产品生产者、收购者类型以及实施时间等内容。

列入农产品产地准出名录的农产品生产者、收购者，应当在列入产地准出名录的农产品上附具产地证明、质量认证标识或者产地检测合格证明，方可将其运出产地。依法需要实施检疫的动植物及其产品，还应当附具检疫合格标志或者检疫合格证明。

第二十七条 农产品的储存、运输应当符合国家有关规定。

禁止将农产品与有毒有害物品混放储存、混装运输。禁止使用不符合国家规定的设施储存、运输需要冷藏保鲜的农产品。

第二十八条 农产品生产者发现其生产的农产品不符合农产品质量安全标准，可能危害人体健康和生命安全的，应当立即通知销售者停止销售，并报告当地农产品质量安全监督管理部门和卫生部门。

第五章　农产品包装和标识

第二十九条　县级以上农产品质量安全监督管理部门应当根据法律、行政法规和国务院农业行政主管部门的规定，建立农产品包装、标识管理制度，推行科学包装方法，推广先进标识技术。

第三十条　农产品生产企业、农民专业合作经济组织以及从事农产品收购的单位和个人，应当对其销售的下列农产品进行包装：

（一）获得无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证证书和农产品地理标志登记证书的农产品，但鲜活畜、禽、水产品除外；

（二）国家和省农产品质量安全监督管理部门规定应当进行包装的农产品。

符合规定包装的农产品拆包后直接向消费者销售的，可以不再包装。

农产品包装应当符合农产品储存、运输、销售和保障安全的要求，便于拆卸和搬运。

农产品包装材料和使用的保鲜剂、防腐剂、添加剂等物质必须符合国家强制性技术规范要求。

第三十一条　农产品生产企业、农民专业合作经济组织以及从事农产品收购的单位和个人对不需要包装的农产品，应当采取附加标签、标识牌（带）、说明书等形式予以标识。

第三十二条　农产品的包装或者标识应当标明农产品的品名、生产地、生产者（销售者）名称、生产日期、保质期等内容。

农产品的包装、标识文字应当使用规范的中文，内容应当准确、清晰。

第三十三条　获得无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证证书和农产品地理标志登记证书的农产品，应当标注相应标志和发证机构。

有分级标准或者使用添加剂的农产品，还应当标明农产品质量等级或者添加剂名称。畜禽及其产品、属于农业转基因生物的农产品，还应当按照有关规定进行标识。

第六章　监督检查

第三十四条　县级以上农产品质量安全监督管理部门在农产品质量安全监督检查中，行使下列职权：

（一）对生产、销售的农产品和农业投入品进行现场检查；

（二）调查、了解农产品质量安全的有关情况；

（三）查阅、复制与农产品质量安全有关的记录和其他资料；

（四）查封、扣押经检测不符合农产品质量安全标准的农产品；

（五）法律、行政法规规定的其他职权。

第三十五条　县级以上农产品质量安全监督管理部门应当建立农产品质量安全监测制度，制定并组织实施农产品质量安全监测计划，可以对生产、销售的农产品进行监督抽查。农产品生产者、经营者应当予以配合，不得拒绝和阻挠。

监督抽查检测农产品，应当委托经省级以上农产品质量安全监督管理部门或者其授权的部门考核合格的农产品质量安全检测机构进行，不得收取费用。上级农产品质量安全监督管理部门已抽查的农产品，下级农产品质量安全监督管理部门不得重复抽查。

监督抽查检测结果由省农产品质量安全监督管理部门按照农产品质量安全法的规定公布。

第三十六条　农产品生产者、经营者对监督抽查检测结果有异议的，可以依法向组织实施农产品质量安全监督抽查的农产品质量安全监督管

理部门或者其上级部门申请复检。受理部门应当自受理之时起二十四小时内安排复检，并及时将复检结果书面通知被抽查人。

因检测结果错误给当事人造成损害的，依法承担赔偿责任。

县级以上农产品质量安全监督管理部门应当对农产品生产者、经营者的违法行为予以记录、公布。

第三十七条 县级以上农产品质量安全监督管理部门应当建立农产品质量安全投诉举报制度，公开单位的专用电话、通信地址或者电子信箱，受理有关农产品质量安全的投诉和举报，并依法及时调查处理。

第七章 法律责任

第三十八条 县级以上人民政府在农产品质量安全监督管理工作中未履行领导、协调职责，致使本行政区域内发生重大农产品质量安全事故、造成严重社会影响的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第三十九条 县级以上农产品质量安全监督管理部门、其他有关部门、农产品质量安全检验检测机构在农产品质量安全监督管理、检验检测工作中有下列行为之一的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

（一）不履行农产品质量安全监督管理职责，造成严重后果的；

（二）在农产品质量安全检验检测工作中出具虚假检测报告的；

（三）超越权限发布农产品质量安全信息的；

（四）迟报、漏报、谎报或者瞒报重大农产品质量安全突发事件的；

（五）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的。

第四十条 违反本条例第十九条规定，农业投入品批发市场开办者未对经营者从业资格进行审查的，处二千元以上二万元以下罚款；发现经营者销售国家明令禁止使用、淘汰的农业投入品而未报告的，处二万元以上五万元以下罚款。

第四十一条 违反本条例第二十条、第二十五条规定，伪造、涂改或者未按照规定建立、保存农业投入品进销货记录、农产品生产记录的，处五百元以上二千元以下罚款。

第四十二条 违反本条例第二十三条第二款规定，有该款所列违法行为之一的，责令停止使用，依照有关法律、行政法规的规定予以处罚，并对被污染的农产品进行无害化处理；不能进行无害化处理的，监督其予以销毁。

第四十三条 违反本条例第二十六条第四款规定，列入农产品产地准出名录的农产品生产者、收购者，未在列入农产品产地准出名录的农产品上附具产地证明、质量认证标识或者产地检测合格证明将其运出产地的，处二百元以上二千元以下罚款。

第四十四条 违反本条例第三十条、第三十一条规定，未按照规定对农产品进行包装或者标识的，责令限期改正；逾期不改正的，处五百元以上二千元以下罚款。

第四十五条 本条例第四十条至第四十四条规定的处罚，由县级以上农产品质量安全监督管理部门依照各自职责实施。

第四十六条 违反本条例规定构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附 则

第四十七条 本条例所称农产品，是指来源于农业的初级产品，即在种植、养殖、采摘、捕捞等

农业活动中直接获得的植物、动物、微生物及其产品。

本条例所称农业投入品，是指在农产品生产过程中使用或者添加的物质，包括农药、兽药、饲料、种子、种苗和饲料添加剂、肥料等农用生产资料产品。

本条例所称无规定动植物疫病区，是指出口国划定的没有某一种或者某几种特定有害生物或者疫病发生，并能通过建设和管理保持其无疫情状态的特定生产区域。

本条例所称农产品包装，是指对农产品实施装箱、装盒、装袋、包裹、捆扎等活动。

第四十八条 本条例自 2012 年 3 月 1 日起施行。

山西省人大法制委员会关于《山西省农产品质量安全条例(草案)》审议结果的报告

——2011 年 11 月 28 日在山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议上

山西省人大法制委员会副主任委员 王晓明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2010 年 5 月，省十一届人大常委会第十六次会议对《山西省农产品质量安全条例(草案)》进行了初审。会后，法制委会同农工委、省政府法制办、省农业厅，主要做了以下工作：一是根据常委会组成人员的审议意见，结合农工委提出的研究意见报告，对条例草案进行了认真修改，并于 2010 年 7 月 2 日报经常委会主任会议研究同意后，通过新闻媒体公开向社会征求意见；二是组织有关人员在大同、朔州等地进行了深入调研，并根据公开征求意见和调研情况对条例草案进行了第二次修改，尔后印送常委会组成人员、省直有关部门、各设区的市和部分县(市、区)人大常委会征求意见，并根据各方面的反馈意见对条例草案进行了第三次修改；三是 2010 年 11 月以常委会办公厅名义致函省政府办公厅，请省政府就农产品质量安全监管体系进一步协调理顺，2011 年 10 月上旬根据省政府协调情况对条例草案进行了第四次修改；五是 2011 年 10 月下旬邀请部分常委会组成人员对条例草案进行了充分论证，11 月 8 日法制委员会全体会议对条例草案进行统一审议，11 月 15 日省人大常委会主任会议对修改后的条例草案进行了研究，形成现在提请常委会会议审议的草案修改稿。现将审议结果报告如下：